רשומות

קובץ התקנות

עמוד

צו ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (קביעת שיעור התוספת לפי סעיף 13(2)(א1) לחוק), התשע״ב–2012 1258
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע״ב–2012 1260
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח) (תיקון), התשע״ב–2012 1264
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס׳ 4), התשע״ב–2012 1265
הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות בבנק לאומי לישראל בע״מ), התשע״ב–2012 1266
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס׳ 3), התשע״ב–2012 1266
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון), התשע״ב–2012 1266
תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה) (תיקון), התשע״ב–2012 1267
תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע״ב–2012 1267
תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע״ב–2012 1268
תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם), התשע״ב–2012 1269
הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס׳ 2), התשע״ב–2012 1270
הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשע״ב–2012 1272
תיקון טעות

צו ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (קביעת שיעור התוספת לפי סעיף 13(2)(א1) לחוק), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13(2)(א1) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), התשס"ב–2002[1] (להלן – החוק), ולאחר שנתקיים האמור בסעיף 13(2)(ב) לחוק, אנו מצווים לאמור:

קביעת שיעור התוספת לפי סעיף 13(2)(א1) לחוק

1. בשנת 2012 שיעור התוספת לתקרת צריכה הפרטנית המיוחדת ולתקרת הצריכה הפרטנית הרגילה לשנה האמורה, של כל בית חולים ציבורי כללי הוא כמפורט להלן:

שיעור התוספת לתקרת הצריכה הפרטנית המיוחדת

בית החולים	שיעור התוספת
שיבא	0.02%
רמב"ם	9.15%
איכילוב	0.01%
אסף הרופא	−1.16%
וולפסון	−0.45%
נהריה	1.80%
ברזילי	2.84%
הלל יפה	−1.16%
בני ציון	2.74%
זיו	−1.16%
פוריה	17.80%
הדסה	1.63%
שערי צדק	−0.07%
ביקור חולים	−1.16%
לניאדו	−1.16%
הסקוטי	−1.16%
צרפתי	0.00%
המשפחה הקדושה	−1.16%
בלינסון	−1.16%
שניידר	0.00%
מאיר	−1.16%
קפלן	4.28%
כרמל	−0.50%
העמק	14.05%
סורוקה	−1.16%
יוספטל	−1.16%

[1] ס"ח התשס"ב, עמ' 146; התשס"ט, עמ' 191.

שיעור התוספת לתקרת הצריכה הפרטנית הרגילה

בית החולים	שיעור התוספת
שיבא	−0.44%
רמב"ם	−0.05%
איכילוב	0.01%
אסף הרופא	−0.09%
וולפסון	−1.16%
נהריה	0.56%
ברזילי	−0.12%
הלל יפה	0.59%
בני ציון	−0.66%
זיו	1.99%
פוריה	2.24%
הדסה	−0.87%
שערי צדק	−0.82%
ביקור חולים	−1.16%
לניאדו	−1.16%
הסקוטי	−1.16%
צרפתי	−1.16%
המשפחה הקדושה	−1.16%
בלינסון	−0.89%
שניידר	1.14%
מאיר	0.09%
קפלן	−1.16%
כרמל	−0.96%
העמק	−0.88%
סורוקה	−1.16%
יוספטל	−1.16%

י"ד באייר התשע"ב (6 במאי 2012)

(חמ 3195–3)

בנימין נתניהו
שר הבריאות

יובל שטייניץ
שר האוצר

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ב) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1] (להלן – חוק קופות גמל), ולפי סעיפים 36א ו־112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981[2] (להלן – חוק הביטוח), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"יתרה צבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל;

"יום התחילה" – יום תחילתן של תקנות אלה לפי תקנה 12;

"קופת ביטוח מבטיחת תשואה" – תכנית ביטוח חיים מבטיחת תשואה שהיא קופת ביטוח;

"קופת גמל מבטיחת תשואה" – אחת מאלה:

(1) מנורה מבטחים יתר;

(2) ישיר ביטחון;

(3) אקסלנס גמולה;

(4) מנורה מבטחים אמיר;

(5) בר קרן גמולים;

"קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה, אשר הוא זכאי לקבלה החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין;

"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים לעמית מקופת גמל מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון הקופה או תנאי הפוליסה, לפי העניין, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקופת הגמל;

"קצבת שאירים" – קצבה המשולמת למוטב;

"קרן חדשה כללית" ו"קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתן בסעיף 2(1) לחוק קופות גמל.

דמי ניהול מרביים בקופת גמל

2. (א) חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על 1.05% לשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים אליה בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 4%;

(3) לעניין מקבל קצבה, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקופה למקבל הקצבה בשיעור שלא יעלה על 0.6% לשנה.

(ב) בתקנה זו, "קופת גמל" – למעט קופת ביטוח מבטיחת תשואה, קופת גמל מבטיחת תשואה, קרן ותיקה, קרן חדשה מקיפה, קרן חדשה כללית, קרן השתלמות, קופת גמל

[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
[2] ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל ענפית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת.

דמי ניהול מרביים בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית

3. (א) חברה מנהלת של קרן חדשה מקיפה רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, ולעניין מקבלי קצבה – מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה, למעט נכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן למי שהיה זכאי לקבל קצבה או קצבת נכות לפני יום כ"ט בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 6%;

(3) מתוך תשלומי הקצבה המשולמים למי שמקבל קצבה הנמוכה מקצבת מינימום – דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנונה, אשר לא יעלה על 6% מההפרש שבין קצבת מינימום לבין הקצבה המשולמת לעמית או לכל מוטביו יחד, לפי העניין; דמי ניהול כאמור אשר נגבים ממוטבים, ייגבו מכל אחד מהמוטבים לפי חלקו היחסי בסכום הקצבה המשולם לכל המוטבים יחד; לעניין זה –

"קצבה" – למעט קצבת שאירים המשולמת למוטביו של מי שהחל לקבל קצבת זקנה;

"קצבת מינימום" – קצבה בשיעור של 5% מהשכר הממוצע במשק.

(ב) חברה מנהלת של קרן חדשה כללית רשאית לגבות דמי ניהול –

(1) מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על 1.05% לשנה;

(2) מתוך התשלומים המועברים לקרן בשל כל עמית – בשיעור שלא יעלה על 4%;

(3) לעניין מקבלי קצבה, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבויות הקרן לכלל מקבלי הקצבה בשיעור שלא יעלה על 0.6% בשנה.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), לגבי עמית שחברה מנהלת של קרן חדשה כללית גבתה עד יום ט' באייר התשס"ד (30 באפריל 2004), דמי ניהול מן התשלומים שהועברו בשלו –

(1) אם לא החל לקבל קצבה לפני יום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) (בתקנת משנה זו – יום השינוי), יהיו דמי הניהול שרשאית חברה מנהלת כאמור, לגבות מתוך היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית או מן הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה לכלל העמיתים שהיא גבתה מהם דמי ניהול כאמור והחלו לקבל קצבה אחרי יום השינוי, לפי העניין –

(א) כל עוד לא החל לקבל קצבה –

(1) לעניין כספים שמקורם בתשלומים שנוכו מתוכם דמי ניהול – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(2) לעניין כספים שמקורם בתשלומים שלא נוכו מתוכם דמי ניהול – בהתאם לאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) מן המועד שבו החל לקבל קצבה –

(1) אם החל לקבל קצבה לפני יום התחילה – בשיעור שלא יעלה על 2% לשנה;

(2) אם החל לקבל קצבה ביום התחילה ואילך – בשיעור שלא יעלה על 0.6% לשנה;

(2) אם החל לקבל קצבה מהקרן לפני יום השינוי –

(א) יהיו דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות מתוך הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה לכלל העמיתים שהיא גבתה מהם דמי ניהול כאמור לפני יום השינוי – בשיעור שלא יעלה על 0.5% לשנה;

(ב) דמי הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות מתוך תשלומיה לעמית, לא יעלו על 2% מהם או סכום של 60 שקלים חדשים לחודש, לפי הנמוך מביניהם; הסכום האמור יהיה צמוד למדד החל במדד של חודש ינואר 2013 עד המדד הידוע במועד התשלום לעמית.

דמי ניהול מרביים בקופות גמל אחרות

4. חברה מנהלת של קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל לדמי מחלה, קופת גמל לחופשה וקופת גמל למטרה אחרת, רשאית לגבות דמי ניהול מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמית, בשיעור שלא יעלה על 2% לשנה.

דמי ניהול מרביים בקופת גמל ענפית

5. קופת גמל ענפית תגבה דמי ניהול לפי הוצאות שהוציאה בפועל, בכפוף לשיעור המרבי הקבוע בתקנה 4.

קופת גמל מסלולית

6. בקופת גמל מסלולית יחולו הוראות תקנות 2 עד 5 על כל מסלול השקעה כאילו היה חשבון נפרד.

הוראות שעה

7. בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד (31 בדצמבר 2013), יהיו חברה מנהלת של קופת גמל, כהגדרתה בתקנה 2, וחברה מנהלת של קרן חדשה כללית, רשאיות לגבות, לעניין עמיתים אשר לא החלו לקבל קצבה לפני יום התחילה וכל עוד לא החלו לקבל קצבה, במקום דמי הניהול האמורים בתקנה 2(א)(1), 3(ב)(1) או 3(ג)(1)(א)(2) לעניין דמי הניהול הנגבים מהיתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, לפי העניין, דמי ניהול בשיעור שלא יעלה על 1.1% לשנה מתוך היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית.

דמי ניהול בחשבונות של עמיתים שהקשר עמם נותק או עמיתים שנפטרו

8. (א) על אף האמור בתקנות 2 עד 5 ו־7, גוף מוסדי יגבה מן היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופת הגמל דמי ניהול, בשיעור שלא יעלה על 0.3% לשנה או בשיעור החודשי שגבה הגוף המוסדי מחשבון העמית במועד שבו נותק הקשר עמו או ביום שנודע בו לגוף המוסדי שהעמית נפטר, לפי העניין, לפי הנמוך מביניהם, בכל אחד ממקרים אלה:

(1) לעניין עמית שהקשר עמו נותק – בתום שנה מן המועד שבו הפך לעמית שהקשר עמו נותק, ולעניין מבוטח – בתום פרק הזמן שקצב הממונה בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח לעניין איתור מבוטחים, אם לא הצליח גוף מוסדי ליצור קשר עם העמית האמור;

(2) לעניין עמית שנפטר שאינו מבוטח – אם הגוף המוסדי לא ביצע במשך התקופה האמורה בתקנה 4(ד) לתקנות האיתור את הפעולות כאמור בתקנה 4(א) עד (ג) בהן, למעט ההודעה לכתובתו של העמית שנפטר כאמור בתקנה 4(ב)(1) רישה לאותן תקנות, וכן לא שלח הודעה כאמור בתקופה הקבועה בתקנה האמורה, או לא ביצע במשך תקופה של שנה את הפעולות האמורות בתקנה 4(א)(2), (ב) ו־(ג) לתקנות האיתור כאמור בתקנה 4(ה) בהן, לפי העניין;

(3) לעניין מבוטח שנפטר – אם הגוף המוסדי לא ביצע במשך תקופה שקצב הממונה בהוראות לפי סעיף 2(ב) לחוק הביטוח פעולות לאיתור מוטבים שעליהן הורה הממונה באותן הוראות.

(ב) הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית שהקשר עמו נותק, רשאי הגוף המוסדי –

(1) לחזור ולגבות מחשבון העמית בקופת הגמל את שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שנותק הקשר עמו, למן היום שבו הצליח ליצור עמו קשר כאמור, בכפוף להוראות תקנות אלה ותקנות חוזי ביטוח, לפי העניין;

(2) לגבות מחשבון העמית בקופת הגמל את ההפרש בין שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית בתום שנה מן המועד שבו הפך לעמית שהקשר עמו נותק כאמור בפסקה (א)(1) ועד למועד שבו הצליח הגוף המוסדי ליצור קשר עם העמית (בפסקה זו – תקופת הניתוק) ל־0.5% לשנה מן היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופת הגמל או לשיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שנותק הקשר עמו, לפי הנמוך מביניהם, בשל תקופת הניתוק.

(ג) ביצע הגוף המוסדי את כל הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) לעניין עמית שנפטר, לפי העניין, רשאי הוא לחזור ולגבות מחשבון העמית שנפטר בקופת הגמל את שיעור דמי הניהול שגבה מחשבון העמית במועד שבו נפטר העמית, למן היום שבו סיים לבצע את כל הפעולות כאמור, בכפוף להוראות תקנות אלה ותקנות חוזי ביטוח, לפי העניין.

(ד) הוראות תקנות משנה (א) עד (ג) לא יחולו על קופת גמל ענפית, על קרן ותיקה, למעט קרן ותיקה שזכויות העמית בה נקבעות לפי יתרתו הצבורה ועל חשבונות של עמיתים שנפטרו אשר החלו לקבל קצבת זקנה מכספים שהומרו לקצבה.

(ה) על אף האמור בתקנת משנה (א), בתום שלוש שנים מיום התחילה –

(1) לגבי עמיתים שביום התחילה התקיים לגביהם האמור בפסקה (2) להגדרה "עמית שהקשר עמו נותק" בתקנות האיתור יגבה הגוף המוסדי מן היתרה הצבורה בחשבונו של העמית בקופת הגמל דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנת משנה (א), אם לא הצליח ליצור קשר עם העמית שהקשר עמו נותק כאמור;

(2) לגבי עמיתים שלפני יום התחילה נודעה לגוף המוסדי פטירתם, ולא נתקיים לגביהם התנאי המפסיק כהגדרתו בתקנה 4(ה) לתקנות האיתור, יגבה הגוף המוסדי מן היתרה הצבורה בחשבונו של העמית שנפטר בקופת הגמל דמי ניהול בשיעור הקבוע בתקנת משנה (א), אם לא ביצע את כל הפעולות האמורות בתקנה 4(א) עד (ג) לתקנות האיתור, לפי העניין.

(ו) בתקנה זו –

"ביטוח חיים משתתף ברווחים" – כהגדרתו בתקנות חוזי ביטוח, למעט קופת ביטוח;

"חשבון" – חשבון בקופת גמל, ולגבי תכנית ביטוח – פוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

"ליצור קשר" – כהגדרתו בתקנות האיתור ואולם המונחים "חשבון", "מוטב", "עמית" ו"קופת גמל" המופיעים בהגדרה האמורה יתפרשו כהגדרתם בתקנה זו;

"מבוטח" – מבוטח בביטוח חיים משתתף ברווחים;

"מוטב" – כהגדרתו בחוק קופות גמל ואולם לעניין מבוטח – מי שזכאי לקבל כספים בהתאם לתנאי הפוליסה בשל מותו של מבוטח, לפי רישומי הגוף

המוסדי, ואם נודע לגוף המוסדי על זכאותו לפי כל דין של אדם אחר לכספים כאמור, יהיה אותו אדם המוטב, לגבי כספים שטרם שולמו לפי תנאי הפוליסה;

"עמית" – לרבות מבוטח;

"עמית שהקשר עמו נותק" – כהגדרתו בתקנות האיתור ואולם המונחים "חשבון", "עמית" ו"קופת גמל" המופיעים בהגדרה האמורה יתפרשו כהגדרתם בתקנה זו;

"קופת גמל" – לרבות ביטוח חיים משתתף ברווחים;

"תקנות האיתור" – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב–2012[3];

"תקנות חוזי ביטוח" – תקנות הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב–1981[4].

מועד גביית דמי ניהול

9. חברה מנהלת אשר גובה דמי ניהול לפי תקנות אלה מן היתרה הצבורה בחשבונו של כל עמית, מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבות הקופה למקבל הקצבה או מתוך סך כל הנכסים העומדים כנגד התחייבות הקופה לכלל מקבלי הקצבה, רשאית לגבותם בשיעורים שווים במועד אחד מאלה:

(1) ביום העסקים האחרון של כל חודש;

(2) בסוף כל יום עסקים.

דמי ניהול בשיעור יחסי

10. לעניין תקנות 2(א)(1), 3(א)(1), (ב)(1) ו־(ג)(1)(א), 4, 5, 7 ו־8, יחויבו כספים שהופקדו לחשבון, נמשכו או הועברו ממנו במהלך החודש, בדמי ניהול בשיעור יחסי למספר הימים שנוהלו בחשבון באותו חודש.

סייג לתחולה

11. תקנות 2 ו־7 לא יחולו לעניין פוליסות ביטוח שהוצאו על פי קופת ביטוח לפני יום התחילה.

תחילה

12. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

ז' בסיוון התשע"ב (28 במאי 2012)

(חמ 4421–3)

יובל שטייניץ
שר האוצר

[3] ק"ת התשע"ב, עמ' 696.
[4] ק"ת התשמ"ב, עמ' 300.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח) (תיקון), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 36א, 38 ו־112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981[1], אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותי פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב–1981[2] (להלן – התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "ביטוח חיים משתתף ברווחים" יבוא:

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 108.
[2] ק"ת התשמ"ב, עמ' 300; התשס"ז, עמ' 1095.

""קופת ביטוח" – כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[3]".

תיקון תקנה 6א

2. בתקנה 6א לתקנות העיקריות –

(1) בתקנת משנה (א), במקום הרישה עד המילים "משתתף ברווחים" יבוא "מבטח המנפיק פוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים שאינה קופת ביטוח (בתקנה זו – פוליסה שאינה קופת ביטוח)";

(2) בתקנת משנה (א2), במקום הקטע המתחיל במילים "פוליסות ביטוח חיים" והמסתיים במילים "התשס"ה–2005" יבוא "פוליסה שאינה קופת ביטוח";

(3) בתקנת משנה (ב), במקום "הקבועים" יבוא "בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים";

(4) בתקנת משנה (ג), במקום "על פי הפוליסה" יבוא "בפוליסת ביטוח חיים משתתף ברווחים" והמילה "הקבועים" – תימחק.

סייג לתחולה

3. תקנה 2 לא תחול על חוזי ביטוח שנכרתו לפני תחילתן של תקנות אלה.

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

ז' בסיוון התשע"ב (28 במאי 2012)
(חמ 1411–3)

יובל שטייניץ
שר האוצר

[3] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 32(ב) ו־60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1], ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 41ח

1. בתקנה 41ח לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד–1964[2] (להלן – התקנות העיקריות), תקנת משנה (ב) – תימחק.

ביטול תקנות 41כח ו־53ב

2. תקנות 41כח ו־53(ב) לתקנות העיקריות – בטלות.

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).

ז' בסיוון התשע"ב (28 במאי 2012)
(חמ 129–3–ת1)

יובל שטייניץ
שר האוצר

[1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.
[2] ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302; התשע"ב, עמ' 702.

הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה) (השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות בבנק לאומי לישראל בע"מ), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14(ב) לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר (הוראת שעה), התשנ"ד–1993[1], באישור ועדת הכספים של הכנסת ונגיד בנק ישראל, אני מורה לאמור:

שימוש בזכויות הצבעה

1. החל בתום תקופת כהונתה של הוועדה שמונתה לבנק לאומי לישראל בע"מ ייעשה השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות בידי חברת נכסים מ.י. בע"מ.

ט"ז בסיוון התשע"ב (6 ביוני 2012)

(חמ 2510–3)

יובל שטייניץ
שר האוצר

[1] ס"ח התשנ"ד, עמ' 10.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992[1], אני מתקין תקנות אלה:

תיקון התוספת השלישית

1. בתוספת השלישית לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993[2], בסופה יבוא "(46) שלומית".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).

כ"ה באייר התשע"ב (17 במאי 2012)

(חמ 2278–3)

אליהו ישי
שר הפנים

[1] ס"ח התשנ"ג, עמ' 10; התשנ"ו, עמ' 23.
[2] ק"ת התשנ"ג, עמ' 419; התשע"ב, עמ' 504 ועמ' 1086.

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול) (תיקון), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד–1963[1], בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985[2], ולאחר ששמעתי את עמדת המועצה, אני מתקינה תקנות אלה:

תיקון תקנה 2

1. בתקנה 2(6) לתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), התש"ס–2000[3], במקום "2.40" יבוא "4.40".

תחילה

2. תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

כ"ד באייר התשע"ב (16 במאי 2012)

(חמ 685–3)

אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

[1] ס"ח התשכ"ד, עמ' 12; התשס"ג, עמ' 455.
[2] ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.
[3] ק"ת התש"ס, עמ' 870.

תקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה) (תיקון), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 5, 6 ו־29 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, התשי"ט–1959[1], אנו מתקינים תקנות אלה:

תיקון תקנה 1

1. בתקנה 1 לתקנות המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה (מינוי נציגי הממשלה), התשל"ח–1978[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום "עשרים ושמונה" יבוא "עשרים".

תיקון תקנה 2

2. במקום תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"מינוי נציגי הממשלה

2. (א) מספר נציגי הממשלה במועצה הוא חמישה.

(ב) נציגי הממשלה במועצה יתמנו כלהלן:

(1) שלושה נציגים – ימונו בידי שר החקלאות ופיתוח הכפר;

(2) נציג אחד – ימונה בידי שר התעשייה המסחר והתעסוקה;

(3) נציג אחד – ימונה בידי שר האוצר."

ו' בשבט התשע"ב (30 בינואר 2012)

(חמ 112–3–ת1)

שלום שמחון	אורית נוקד
שר התעשייה המסחר והתעסוקה	שרת החקלאות ופיתוח הכפר

[1] ס"ח התשי"ט, עמ' 76.
[2] ק"ת התשל"ח, עמ' 1476.

תקנות הגנת הצרכן (חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[1] (להלן – החוק), בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1. בצו זה, "מוצר מזון בפיקוח" – מוצר מזון שהוחל עליו בצו, חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו–1996[2], ונקבע לו מכוח החוק האמור מחיר או מחיר מרבי לפי פרק ה' לאותו חוק או הוחל עליו פיקוח לפי פרק ו' לאותו חוק.

חובת גילוי מוצר מזון בפיקוח

2. (א) עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח, יציב שלט, בסמוך ככל האפשר למוצר מזון בפיקוח, במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, המגלה לצרכן את רשימת מוצרי המזון בפיקוח הסמוכים לשלט ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור; עוסק המוכר מוצר מזון בפיקוח בשיווק מרחוק כהגדרתו בסעיף 14ג(ו) לחוק, יגלה לצרכן, במקום בולט לעין ובאותיות וספרות ברורות וקריאות, את רשימת מוצרי המזון בפיקוח ואת מחירו הכולל של כל מוצר כאמור.

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 248.
[2] ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.

(ב) בלי לגרוע מתקנת משנה (א), יצרן יגלה לצרכן מהו מוצר מזון בפיקוח באמצעות הכיתוב "מחיר בפיקוח ממשלתי" שיופיע על גבי אריזתו של מוצר מזון בפיקוח; גודל האותיות של הכיתוב האמור לא יפחת מגודל פונט של 12 פיקסלים והכיתוב יהיה תחום במסגרת.

(ג) תקנת משנה (ב) לא תחול על מוצר מזון בפיקוח שלא נארז על ידי היצרן.

תחילה

3. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן, ואולם תחילתה של תקנה 2(ב) ו־(ג), שישה חודשים מיום פרסומה.

כ"א באייר התשע"ב (13 במאי 2012)

(חמ 2408–3)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים) (תיקון), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4(א)(3) ו־37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981[1], בהתייעצות עם הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון השם

1. בשמן של תקנות הגנת הצרכן (גילוי פרט מהותי לגבי יהלומים, אבני חן ופנינים), התשנ"ה–1995[2] (להלן – התקנות העיקריות), במקום "ופנינים" יבוא "פנינים ומוצרי זהב".

תיקון תקנה 1

2. בתקנה 1 לתקנות העיקריות, אחרי ההגדרה "פנינה מלאכותית" יבוא:

""הוראות" – הוראת התקנים (בדיקת מוצרי זהב), התשכ"ז–1966[3];

"מוצר זהב" – מוצר המכיל 375/1000 לפחות של זהב טהור;

"מכון התקנים הישראלי" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג–1953[4];

"סימן אימות" – סימן שיש להטביע בהתאם להוראות."

הוספת תקנה 3

3. אחרי תקנה 2 לתקנות העיקריות יבוא:

"גילוי פרטים מהותיים לגבי מוצרי זהב

3. עוסק המציע למכירה במהלך עסקו מוצר זהב יציב במקום הנראה לעין שלט של מכון התקנים הישראלי הנושא את הכותרת "סימני אימות זהב בישראל" שעליו מודפסים כל סימני האימות לפי ההוראות; העוסק יגיש לצרכן זכוכית מגדלת שתאפשר את השוואת סימן האימות המוטבע על מוצר הזהב לסימן המופיע בשלט סימני אימות זהב בישראל."

תחילה

4. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.

כ"ה בניסן התשע"ב (17 באפריל 2012)

(חמ 2408–3)

שלום שמחון

שר התעשייה המסחר והתעסוקה

---

[1] ס"ח התשמ"א, עמ' 248.
[2] ק"ת התשנ"ה, עמ' 1593; התשנ"ו, עמ' 312.
[3] ק"ת התשכ"ז, עמ' 1076.
[4] ס"ח התשי"ג, עמ' 30.

תקנות איסור אלימות בספורט (כללי התנהגות באירוע ספורט ודרך פרסומם), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו־34 לחוק לאיסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008[1] (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר המשפטים ובהמלצת המועצה למניעת אלימות בספורט לפי סעיף 21 לחוק, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה –

"התבטאות גזענית" – כהגדרתה בסעיף 15 לחוק;

"חפץ אסור" – כהגדרתו בסעיף 14 לחוק, למעט פסקה (8) שבו;

"שדה משחק" – כהגדרתו בסעיף 16 לחוק.

כללי התנהגות באירוע ספורט

2. כללי ההתנהגות באירוע ספורט החלים על המשתתפים בו הם כמפורט בתוספת.

חובת התקנת שילוט ואופן התקנה

3. (א) מי שמקיים אירוע ספורט מוסדר, יתקין במקום שלט כאמור בתקנה 4, שיפורטו בו כללי התנהגות באירוע ספורט כמפורט בתוספת.

(ב) שלט כאמור בתקנת משנה (א) יותקן במקום בולט לעין בכל אחת מהכניסות למקום קיום האירוע, באופן שאין בו סכנה לציבור, כך שיעמוד על תלו ביציבות ויוחזק במצב נקי וקריא.

4. השלט יהיה לפי המפרט שלהלן:

(1) השלט יהיה עשוי ברזל או אלומיניום בלבד;

(2) צבעו של רקע השלט יהיה לבן וצבען של אותיות המילים בשלט יהיה כחול;

(3) רוחבו של השלט יהיה 90 ס"מ לפחות ואורכו 1.05 מטר לפחות;

(4) גובה כל אות בשלט יהיה 2 ס"מ לפחות, ורוחבה יהיה, 1 ס"מ לפחות;

(5) השלט ייכתב בשפות העברית והערבית לפי הנוסח שבתוספת, וכן רשאי המקיים אירוע ספורט מוסדר להוסיף בשלט שפה נוספת לפי שיקול דעתו.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה 90 ימים מיום פרסומן.

תוספת

(תקנות 2 ו־4)

כללי התנהגות באירוע ספורט, החלים על המשתתפים בו, הם אלה:

(1) אין לנקוט מעשי אלימות או לאיים פיזית או מילולית בתחומי מיתקן הספורט ובסביבותיו;

(2) אין להיכנס לשדה המשחק, לפני המשחק, במהלכו ולאחריו;

(3) אסורה הכנסת בקבוקי שתייה לתחומי מיתקן הספורט;

(4) אסורה התבטאות גזענית או התבטאות אחרת שיש בה משום איום, השפלה או אלימות;

(5) חובה לציית להוראות סדרני אירוע הספורט, מנהלי אירוע הספורט, מנהלי הביטחון, המאבטחים והשוטרים בתחומי מיתקן הספורט;

[1] ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

(6) אסורה הכנסת חפץ אסור ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, חזיזים למיניהם, סכין או אולר וכיוצא באלה, אל תחומי מיתקן הספורט;

(7) יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס הכניסה, אם סומן מקום כאמור;

(8) העובר על הכללים צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

قواعد السلوك في الحدث الرياضي

فيما يلي قواعد السلوك في الحدث الرياضي التي تنطبق على المشاركين فيه :

(1) عدم ممارسة أعمال العنف أو التهديد الجسدي أو الكلامي داخل المنشأة الرياضية وما حولها .

(2) يمنع الدخول الى ساحة الملعب قبل المباراة ، خلالها وبعدها .

(3) يمنع إدخال زجاجات المشروب الى المنشأة الرياضية .

(4) تمنع الألفاظ العنصرية أو الألفاظ الاخرى التي تشكل تهديدا أو اهانة أو عنفا .

(5) يجب الانصياع لتعليمات المنظمين في الأحداث الرياضية ومديري الأحداث الرياضية ومديري الأمن والحراس ورجال الشرطة داخل المنشأة الرياضية .

(6) يمنع إدخال الأشياء الممنوعة ، بما في ذلك الأسلحة النارية والمفرقعات والمتفجرات بجميع أنواعها أو إدخال سكين أو مطواة وما أشبه .

(7) ينبغي التقيد بالجلوس في المكان المحدد في تذكرة الدخول ، اذا حُدِّد ذلك .

(8) كل من يخالف القواعد المذكورة يُعرِّض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون .

ז' בסיוון התשע"ב (28 במאי 2012)
(חמ 4094–3)

לימור לבנת
שרת התרבות והספורט

הודעת הסמים המסוכנים (שינוי התוספת הראשונה לפקודה) (מס' 2), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג–1973[1] (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מודיע לאמור:

1. בתוספת הראשונה לפקודה, בחלק א', בסימן ב' –

שינוי התוספת הראשונה לפקודה

(1) אחרי פרט 7א1א יבוא:

"7א1ב.	2–דיפנילמתילפירולידין	2-diphenylmethylpyrrolidine
	ידוע גם בשם:	Syn: Desoxy-D2PM
7א1ג.	דיפנילפרולינול	Diphenylprolinol
		diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol
	ידוע גם בשם:	;"Syn:D2PM

[1] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526; ק"ת התשע"ב, עמ' 972.

(2) בפרט 9א8, במקום "מתיופרופמין" יבוא "מתיופרופאמין";

(3) אחרי פרט 10א1 יבוא:

"10א1א. מתוקסטאמין Methoxetamine

(RS)2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino) cyclohexanone

ידוע גם בשם: "Syn: MXE;

(4) אחרי פרט 10ג1 יבוא:

"10ג1א. α–מתילטריפטאמין α—Methyltryptamine

2-(1H-indol-3-yl)-1-methyl-ethylamine

ידוע גם בשם: "Syn: αMT,AMT;

(5) אחרי פרט 10ה יבוא:

"10ו. N,N–דיאליל–5–מתוקסיטריפטאמין לרבות בעמדות אורתו, פרא, מטא N,N-diallyl-5-methoxytryptamine

ידוע גם בשם: "Syn: MeO-DALT;

(6) אחרי פרט 11ו יבוא:

"11ז. α–פירולידינופנטיופנון α-Pyrrolidinopentiophenone

ידוע גם בשם: "Syn: α-PVP;

(7) בפרט 13ט, אחרי פרט משנה (יח) יבוא:

"(יט) 1-naphthalenyl[1-(4-penten-1-yl)-1H-indol-3-yl]-methanone

ידוע גם בשם: "Syn: JWH-022."

2. תחילתה של הודעה זו שבעה ימים מיום פרסומה. תחילה

כ"ג בסיוון התשע"ב (13 ביוני 2012)

(חמ 661–3)

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות

הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשע"ב–2012

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ג) לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשמ"א–1980[1] (להלן – התקנות העיקריות), אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

1. עקב עליית מדד חודש פברואר 2012 לעומת מדד חודש פברואר 2011, השתנו הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו־1א לתקנות העיקריות, והם החל ביום ט' בניסן התשע"ב (1 באפריל 2012), כלהלן:

1. האגרה בעד רישום בפנקס הקבלנים:

	בשקלים חדשים
א. בעד רישום ראשון בענף ראשי	4,152
ב. בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי	2,071
ג. בעד רישום ראשון בענף משנה	2,071
ד. בעד רישום נוסף של כל ענף משנה	1,039

1א. האגרה בעד הגשת בקשה לרישום בפנקס הקבלנים:

	בשקלים חדשים
א. בעד רישום ראשון בענף ראשי	525
ב. בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי	525
ג. בעד רישום ראשון בענף משנה	525
ד. בעד רישום נוסף של כל ענף משנה	525

ט"ז בסיוון התשע"ב (6 ביוני 2012)

(חמ 925–3)

אמנון כהן
רשם הקבלנים

[1] ק"ת התשמ"א, עמ' 288; התש"ע, עמ' 1381.

תיקון טעות

בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012, שפורסם בק"ת 7077, התשע"ב, עמ' 606, בשם הצו, במקום "(תיקון מס' 2)" צריך להיות "(תיקון מס' 3)".

(חמ 136–3–ת1)

המחיר 6.48 שקלים חדשים ISSN 0334-7014 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי